

Súd: Krajský súd Trenčín
Spisová značka: 16Cob/11/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu: 3808207827
Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová
ECLI: ECLI:SK:KSTN:2012:3808207827.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Márie Prikrylovej a členov senátu JUDr. Gabriely Janákovcej a JUDr. Ivety Martinákovcej, v právnej veci žalobcu: ERSON Recycling, s.r.o., so sídlom Soblahovská 3479, Trenčín, IČO: 36 331 201, právne zast. G.. G. O., N. so sídlom P.. H.. N. XX/XX, X., proti žalovanému: H. J., s miestom podnikania O. XXX/XX, E., IČO: XX XXX XXX, právne zast. G.. G. L., N. so sídlom L. X, E., o zaplatenie 12.084,45 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu aj žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Prievidza, č.k. 14Cb/269/2008-229 zo dňa 6. decembra 2010, takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa **p o t v r d z u j e**.

Žiadny z účastníkov **n e m á** právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 6.000 eur s 14% ročným úrokom z omeškania zo sumy 6.000 eur od 01.10.2006 do zaplatenia, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol, o náhrade trov konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu a žalobcu a žalovaného zaviazal zaplatiť trovy štátu, každého vo výške 91,13 eur na účet Okresného súdu Prievidza. V rozhodnutí poukázal na to, že účastníci ako podnikatelia uzavreli dňa 20.07.2006 zmluvu o dielo, predmetom ktorej mal žalovaný vykonať a dodať žalobcovi dielo - výroba a montáž domových zábradlí. Žalovaný sa zaviazal dielo vykonať a odovzdať do 31.08.2006, cena diela bola dohodnutá vo výške 12.000 eur. Okrem iného v zmluve o dielo sa účastníci dohodli, že žalobca má právo dielo neprevziať, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela bude ohrozené, alebo podstatne zhoršené. Prevzatie diela sa malo potvrdiť podpisom na preberacom protokole žalobcom aj žalovaným s tým, že ak dielo bude mať vady, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť, či dielo prevezme a do protokolu popíše vady s lehotou na ich odstránenie, alebo nepodpíše preberací protokol. V takomto prípade sa zhotoviteľ dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela podpísaním protokolu. V článku XI bod 1 si účastníci dohodli zmluvnú pokutu pre prípad omeškania žalovaného s odovzdaním diela o viac ako 30 dní vo výške 12.000 eur, po prepočte na vtedy platnú slovenskú menu vo výške 364.056 Sk (12.084,45 eur).

Súd prvého stupňa mal za preukázané, že žalovaný vyrobil domové zábradlie, ktoré dňa 30.08.2006 odviezol do Nemecka. Pri montáži balkónov jednej časti obytného domu zistil, že domové zábradlie sa nedá namontovať, pretože bol nesprávne vypracovaný projekt. Po tomto zistení musel žalobca prepracovať projektovú dokumentáciu a po prepracovaní v septembri 2006 domové zábradlie namontoval. Prvýkrát žalovaný žiadal žalobcu o prevzatie diela dňa 30.09.2006, pričom žalobca odmietol dielo prevziať s poukazom na to, že dielo malo vady, ktoré žalovaný neodstránil. Ďalej žalobca vady

diela reklamoval po tom, čo žalovaný vady neodstránil ani po montáži dňa 09.01.2007, 19.02.2007, 27.02.2007 a 02.03.2007. Súd zistil, že žalovaný sčasti vady odstránil, a to časť nakrivo zaskrutkovaných skrutiek nahradil chemickým lepidlom a tiež mal za preukázané, že žalovaný dielo neodovzdal spôsobom určeným v zmluve, ale tiež mal za preukázané, že nemecký odberateľ dielo užíva.

To, že sa žalovaný dostal do omeškania mal súd za preukázané výpoveďami svedkov a listinnými dôkazmi. Potom sa zaoberal tým, či žalobca dôvodne odmietol dielo prevziať a zaoberal sa výškou uplatnenej zmluvnej pokuty. Ustálil, že žalobca dôvodne odmietol dielo prevziať, pretože malo vady, keď žalovaný vady do 30.09.2006 neodstránil, bol od 01.10.2006 v omeškaní s odovzdaním diela. Dohodnutú zmluvnú pokutu v článku XI bod 1 znížil z dôvodu jej neprimeranosti. Pokiaľ si účastníci dohodli zmluvnú pokutu vo výške ceny diela, tak súd prvého stupňa túto považoval za neprimerane vysokú, pričom prihliadol na to, že navrhovateľ v konaní netvrdil, že mu vznikla škoda. Podľa § 301 Obch. zákonníka znížil zmluvnú pokutu na 6.000 eur.

Priznaný úrok z omeškania odôvodnil tým, že žalovaný si svoj peňažný záväzok riadne a včas nesplnil, preto sa dostal do omeškania a žalobcovi vznikol nárok na úrok z omeškania podľa § 369 ods. 1 Obch. zákonníka.

O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p., keď žalobca mal v konaní úspech 49,65% a žalovaný 50,35%, čo je približne rovnaký úspech a neúspech.

O náhrade trov štátu rozhodol podľa § 148 ods. 1 O.s.p., keď trovy vznikli na svedočnom, ktoré bolo vyplatené Z. E..

Proti rozsudku v časti, v ktorej bola žaloba zamietnutá a výroku o náhrade trov konania a čo do trov štátu, podal žalobca odvolanie a navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi aj 6.084,45 eur s úrokom z omeškania vo výške 14% ročne od 01.10.2006 do zaplattenia a žalovaného zaviazal k náhrade trov konania. Poukázal na to, že súd prvého stupňa ustálil, že žalovaný dielo riadne a včas neodovzdal, čím mal za preukázané, že došlo k porušeniu zmluvy. Nestotožnil sa s názorom súdu prvého stupňa, ktorý v časti nárok žalobcu na zaplattenie zmluvnej pokuty zamietol a to z dôvodu, že na takýto postup neboli splnené podmienky. Výška zmluvnej pokuty, na zaplattenie ktorej žalobcovi vznikol nárok, bola v zmysle čl. XI bod 1 v priamej úmere k dĺžke omeškania žalovaného s riadnym odovzdaním diela. Teda celková výška zmluvnej pokuty priamo závisela od postupu žalovaného pri plnení záväzku zo zmluvy o dielo. Pokiaľ by bol žalovaný v omeškaní s odovzdaním diela o kratšiu dobu, vznikol by žalobcovi nárok na zaplattenie zmluvnej pokuty len vo výške rovnajúcej sa počtu dní omeškania žalovaného, a to vynásobením dennou sadzbou pokuty 33,19 eur za každý deň omeškania. To, že žalovaný porušil zmluvu a dostal sa do omeškania s riadnym odovzdaním diela o viac ako 30 dní záviselo len od neho.

Vzhľadom k tomu, že žalobca žiada, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil a vyhovel žalobe v celom rozsahu, žiada, aby odvolací súd zmenil aj výrok o náhrade trov konania a priznal žalobcovi ich plnú náhradu a poukazuje na ust. § 142 ods. 3 O.s.p., podľa ktorého platí, že aj keď mal účastník vo veci úspech len čiastočný, môže mu súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal neúspech len v nepatrnej časti, alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku, alebo od úvahy súdu s tým, že v takomto prípade sa základná sadzba tarifnej odmeny advokáta vypočíta z výšky súdom priznaného plnenia. Je nepochybné, že v prejednávanej veci konečná výška plnenia závisela výlučne od úvahy súdu, a preto na túto vec pri rozhodovaní o náhrade trov konania malo byť aplikované citované ustanovenie. Z tohto dôvodu považuje žalobca výrok o náhrade trov konania za nesprávny.

Odvolanie podal aj žalovaný, a to voči výroku, ktorým bol zaviazaný zaplatiť žalobcovi 6.000 eur s príslušenstvom, ako aj výroku o náhrade trov konania a trov štátu. Navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietne v celom rozsahu a zaviazal žalobcu k náhrade trov prvostupňového a odvolacieho konania. Nestotožnil sa s názorom súdu prvého stupňa, ktorý ustálil, že dielo podľa zmluvy o dielo zo dňa 20.07.2006 do 30.09.2006 žalobcovi neodovzdal a že žalobca dielo

neprevzal. Pritom vychádzal z vyjadrenia právneho zástupcu nemeckého odberateľa, že dielo nebolo riadne vykonané a odovzdané. S týmto záverom sa nestotožnil, považuje tento záver za nesprávny, a to z dôvodu, že žalovaný disponoval nesprávnou technickou a rozmerovou dokumentáciou, ktorú si dal žalobca spracovať u projektanta a žalovaný nemohol mať vedomosť o tom, že táto dokumentácia je technicky nesprávna, čo sa zistilo až pri inštalácii zábradlia u koncového odberateľa. Tá skutočnosť, že zhotovenie diela a inštalácia v Nemecku podľa projektovej dokumentácie nebola možná, nebolo z viny žalovaného, ale práve z dôvodov na strane žalobcu, keď zadal žalovanému nesprávnú projektovú a rozmerovú dokumentáciu. Pokiaľ išlo o ďalšie vady, tak poukázal na to, že tieto použil ako zámienu voči žalovanému, pretože išlo o vady, ktoré nebránili riadnemu užívaniu diela, dielo bolo funkčné a dalo sa používať. V tejto súvislosti poukázal na to, že nemecký odberateľ dielo užíva. Len tá skutočnosť, že niektoré zo skrutiek sa javili byť na fotodokumentácii doloženej žalobcom ako krivo našrobované, nebolo dôvodom na odmietnutie prevzatia diela a je názoru, že žalobca nepreukázal žiadnym relevantným dôkazom, napríklad statickým posudkom, že konštrukcia balkónov staticky nezodpovedá požiadavkám na ich riadne užívanie. Nie je preto pravdou tvrdenie súdu prvého stupňa, že dielo malo vady, za ktoré zodpovedá a práve pre tieto vady žalobca dielo včas neprevzal. Opätovne zdôraznil, že pokiaľ došlo k časovému posunu s inštaláciou zábradlí, tak to bolo len z dôvodu zavinenia zo strany žalobcu, teda nesprávnej projektovej dokumentácie. Tiež uviedol, že aj tie vady, ktoré žalobca vytkol žalovanému, si žalobca neuplatnil bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil podľa § 562 Obch. zákonníka, s poukazom na to, že konštrukcia v takom stave ako je dnes bola namontovaná za prítomnosti žalobcu za jeho súčinnosti, keď práve zástupca žalobcu D. W. sám pomáhal pri kotvení konštrukcie dohodnutým spôsobom, a teda sám videl a zistil, ako je dielo namontované.

Odvolací súd vec prejednal podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu a žalovaného nie sú dôvodné a napadnutý rozsudok je potrebné ako vecne správny potvrdiť podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti ďalšie dôvody.

Preskúmaním obsahu spisu odvolací súd zistil, že súd prvého stupňa vykonal dokazovanie dostatočným spôsobom, dôkazy vyhodnotil v súlade so zásadami uvedenými v § 132 O.s.p. a zo zisteného skutkového stavu vyvodil správny právny záver, keď konštatoval, že dielo malo vady, ktoré spočívali v tom, že skrutky boli zaskrutkované nakrivo a došlo k hrdzaveniu konštrukcie. Správne postupoval súd prvého stupňa, ktorý ustálil, že vady diela boli odstránené na jar roku 2007, čoho dôkazom sú listinné dôkazy. Preukázateľne sa žalovaný dostal do omeškania s odovzdaním diela od 01.10.2006 a vzhľadom na dojednanú zmluvnú pokutu (článok XI bod 1) má žalobca nárok na zmluvnú pokutu.

S postupom súdu prvého stupňa, ktorý v danom prípade aplikoval § 301 Obch. zákonníka a znížil zmluvnú pokutu, sa odvolací súd stotožňuje. Dojednanie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela je aj podľa odvolacieho súdu neprimerané dojednanie a zníženie zmluvnej pokuty na 6.000 eur je správne. Súd prvého stupňa prihliadol na hodnotu a význam zabezpečovacej povinnosti. V opačnom prípade aj podľa odvolacieho súdu by zmluvná pokuta viedla k neprimeranému zisku na strane žalobcu. Z vyššie uvedeného je odvolanie žalobcu nedôvodné.

Pokiaľ sa týka žalovaného, tak ten v odvolaní neuviedol žiadne skutkové a právne tvrdenia, ktorými by sa súd prvého stupňa nebol zaoberal a ich riadne neodôvodnil. Práve naopak, rozhodnutie je výstižné a právne správne.

Pokiaľ súd prvého stupňa priznal úrok z omeškania vo výške 14% ročne, tak tento bol priznaný v súlade s § 369 Obch. zákonníka.

Žalobca v odvolaní vytýkal súdu prvého stupňa nesprávne použitie § 142 ods. 2 O.s.p. a žiadal odvolací súd, aby zmenil aj výrok o náhrade trov konania a žalobcovi aj v prípade potvrdenia rozhodnutia priznal plnú náhradu trov konania podľa § 142 ods. 3 O.s.p. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa a výrok o náhrade trov konania potvrdil, a to aj z dôvodu, že ide o spravodlivé rozhodnutie a to isté platí aj pri potvrdzujúcom výroku o náhrade trov štátu.

O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 2 O.s.p. tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na ich náhradu, pretože ani jeden z účastníkov nebol v odvolacom konaní úspešný.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne v pomere hlasov tri ku nule.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.